



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5492/2017/2/CA1

Paraná, 21 de noviembre de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Mateo José BUSANICHE, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta; y el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. N° FPA 5492/2017/2/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE PINTOS, ERNESTO RAMON ALEJANDRO EN AUTOS PINTOS, ERNESTO RAMON ALEJANDRO POR INFRACCION LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Mateo José Busaniche, dijo:

Que, los mismos son traídos a consideración del Tribunal, en virtud del recurso de casación deducido por la Defensa Oficial del imputado Ernesto Ramón Pintos, contra la resolución de fs. 23/26 vta. que hace lugar al recurso de apelación deducido por la Sra. Fiscal Federal a fs. 8/11 vta. y revoca la decisión de fs. 1/5 que declara la inconstitucionalidad del art. 14, 2da. parte, de la ley 23.737 y dispone el sobreseimiento del nombrado, debiendo continuar los autos según su estado. Pasan los autos a resolver a fs. 38vta.

Y CONSIDERANDO:

I- Que, el Defensor refiere a la resolución que recurre y a los requisitos de admisibilidad. Sostiene que causa un agravio de imposible reparación ulterior -art. 457 del CPPN-



toda vez que implica la continuidad de sometimiento al proceso de su defendido. Efectúa consideraciones respecto del gravamen irreparable y alude a la garantía del doble conforme.

Cita jurisprudencia y alude a los antecedentes de las actuaciones. Evoca la errónea aplicación de la ley sustantiva y constitucional, resaltando el principio de intimidad de las personas y los derechos de los detenidos en establecimientos carcelarios. Analiza la trascendencia a terceros, la lesión al bien jurídico y la aplicación del fallo "Arriola". Solicita se conceda y el recurso, se eleve a la CFCP y, oportunamente, se revoque la resolución recurrida.

II- Que, corresponde a este Tribunal analizar la viabilidad formal del remedio intentado y, en tal sentido, se observa que de acuerdo con las constancias de autos, el mismo ha sido interpuesto en término, de conformidad con lo previsto por el art. 463 del CPPN.

Seguidamente, al efectuar el examen del presente recurso, se advierte que si bien el impugnante se basa en el art. 456 inc. 1° y cc. del CPPN, aquél no encuadra dentro de la normativa prevista en dicho cuerpo ritual.

Al respecto, cabe poner especial énfasis en la disposición del citado art. 457, por cuanto establece cuáles son las resoluciones recurribles mediante recurso de casación. El mismo dispone que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5492/2017/2/CA1

además de los casos expresamente previstos por la ley, puede interponerse contra las sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin a la acción o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen en cuanto a la pena, su extinción, conmutación o suspensión, es decir, aquellas que producen el mismo efecto procesal de una sentencia definitiva.

Que en el caso, la resolución que se pretende recurrir -en cuanto hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal y revoca la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 2da. parte de la ley 23.737 y el sobreseimiento de Ernesto Ramón Alejandro Pintos- no es equiparable a sentencia definitiva ni por su naturaleza ni por sus efectos en los términos del art. 457 del CPPN, a los fines del recurso casatorio.

En tal sentido, "...lo que caracteriza los decisorios recurribles en casación es que tienen el efecto de poner término al proceso y el criterio para determinar ese concepto se funda más en las consecuencias de la resolución con relación a las actuaciones que en su contenido...", tal es el concepto vertido por la C. F. de Casación Penal en varias oportunidades (cfr. C. Nac. Crim. y Corr., Sala 1º, 03/04/1998, in re "Barreiro Laborda, Oldemar" - Lexis N° 12/164).

Fecha de firma: 21/11/2017

Alta en sistema: 23/11/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30302215#193820818#20171121130051190

Al respecto, la CFCP tiene sentado que "... las resoluciones cuya consecuencia sea seguir sometido al proceso penal, no revisten el carácter de definitivas" (CNCP, Sala III, BJ nro.4, pgs. 86/87; id. Sala II, JA 1998 II-523).

El Alto Tribunal, ha equiparado como sentencias definitivas aquellas que impiden continuar el proceso aunque no excluyan otro posterior, siempre que causen un gravamen irreparable y priven al interesado de la posibilidad de valerse de remedios legales ulteriores para obtener la tutela de sus derechos (cfr. D'Albora Francisco, Código Procesal Penal de la Nación, 5ta. Edición, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2002, pág. 1000, con cita de Fallos 308:1631, 312:772, entre otros).

Por lo demás, cabe poner de resalto que la aparente invocación de afectación a garantías constitucionales no suple la falta de definitividad de la decisión cuestionada (Causa Nro. 12187 -Sala II "Migdal, Moisés Migal s/recurso de queja").

Por último, no se advierte la existencia de un perjuicio de imposible, deficiente o tardía reparación ulterior causado por la resolución impugnada que revista el carácter excepcional que, de acuerdo a la doctrina de nuestro máximo Tribunal, autorice a apartarse del principio general aludido precedentemente (en este sentido, ver C.S.J.N., "Di Nunzio, Beatriz Herminia s/ excarcelación", causa n° 107.572, rta. el 3/05/05, entre otras).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5492/2017/2/CA1

En consecuencia, no siendo la resolución recurrida sentencia definitiva ni equiparable a ella, ni encuadrándose el caso de autos dentro de los supuestos de los arts. 457 y 458 del código procesal en la materia, no corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

Los Dres. **Cintia Graciela Gomez y Daniel Edgardo Alonso** dijeron: Que adhieren a la solución propuesta en el voto precedente.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

No admitir el recurso de casación interpuesto, de conformidad a lo previsto por los arts. 457, 458 y ccdtes. del C.P.P.N.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

DANIEL EDGARDO ALONSO

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

